



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/315/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן

התובעת:

קליינר פואה רחל
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב לוי
מרחוב ז'בוטינסקי 155 (בית נח) רמת גן

נ ג ד

הנתבעים:

1. אביעז אסתר
 2. אביעז בנימין
 9. אלמלח מאיר
 10. אלמלח מזלה
 13. פרו טיירי
 14. פרו הלן אסתר
 17. ניצקי הרוי דוד
 18. ניצקי קרין גיי
- הנתבעים 1, 2, 9, 10, 13, 14, 17 ו-18
ע"י ב"כ עוה"ד גדעון יקותיאל
מרחוב בן הלל 14 ירושלים

3. ז'ורנו גבריאלי מרים
מרחוב שחראי 5 ירושלים

4. כהן שלמה
5. כהן חווה
מרחוב קצנלבוגן 2 ירושלים

6. בנג'ז ראובן
7. בנג'ז אילנה
מרחוב שחראי 5 ירושלים

8. כהן מזור לונה
מרחוב שחראי 5 ירושלים

11. רביב פולט דפנה
12. רביב אשר
מרחוב חובב משה 4/12 ירושלים

15. אמסלם אהרון
16. אמסלם יוכבד
ע"י עו"ד אמסלם יפית ת.ד. 11213 ירושלים
19. טרבלסי אשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/315/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

20. טרבליסי מרים
מרחוב הדרור 36/18 יבנה

פסק דין

מבוא

1. הליך זה עניינו בבית המשותף ברחוב שחראי 5 ירושלים הבנוי על חלקה 275 בגוש 30164.
2. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.
3. לתובעת דירה בבית בקומה השלישית לה צמוד, בין היתר, שטח קרקע בגודל 43 מ"ר (תת חלקה 32).
4. הנתבעים הינם בעלי הדירות הידועות כתתי חלקות 27 עד 31 ו- 33 עד 38 בכניסה ג' בית.
5. התובעת עותרת לחיוב הנתבעים בהשבת כספים שהוציאה לתיקון מערכת הביוב ובגין נזקים לדירתה ובמתן צו עשה לביצוע תיקונים נדרשים במערכת הביוב.
6. ביום 25.05.15 נערך דיון בתובענה במסגרתו הגיעו הצדדים (שהגישו כתבי הגנה והתייצבו לדיון) להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של החלטה. בהסכם פשרה זה חויבו גם אותם נתבעים אשר לא התייצבו לדיון ולא הגישו כתבי הגנה.
7. מפאת חשיבותו המכרעת של הסכם הפשרה להכרעה שנותרה לפתחי בתובענה מצאתי לנכון לצטט את הסכם הפשרה בשלמותו להלן:
 - 1" מוסכם כי המומחה ברגמן יגיש חוות דעת משלימה, במסגרתה יקבע מפרט לביצוע עבודות לרבות קביעת לוחות זמנים, והערכת עלויות לשיקום ותיקון מערכת הביוב.
 2. המומחה יבחן את טענות הצדדים בדבר גורמי הנזק למערכת הביוב לרבות הטענה בדבר ליקוי מבני בהקמת הבית, הטענה בדבר פגיעה בתשתית השוחות בשל תוספות בנייה או השלמות בניה והטענה בדבר שימוש לא נכון (זריקת מגבונים).
 3. המומחה יבחן את ההוצאות שהוציאו התובעים לביצוע התיקונים כמפורט בכתב התביעה ויקבע, האם מדובר בהוצאות סבירות והאם העבודות נדרשו כחלק מהעבודות הכלליות לתיקון מערכת הביוב, או לשם תיקונים ארעיים או ללא כל צורך.
 4. בעלות חוות הדעת המשלימה יישאו הצדדים בחלקים שווים ובסופו של הליך נבקש מהמפקח לפסוק בנוגע לתשלום הוצאות אלו.
 5. מוסכם כי, עד להכרעה בתיק לא יבוצעו עבודות במערכת הביוב אלה בתאום עם נציגות הבית בלבד – מר ג'ורנו שמואל.
 6. לאחר קבלת חוות הדעת והגשת סיכומים מטעם הצדדים נבקש את פסיקת המפקח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/315/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

במחלוקת נושא תיק זה, לרבות התביעה הכספית וקביעת חלוקת תשלום ביצוע העבודות ככל שיקבע כי יש לבצע עבודות כלשהן.

7. הצדדים מתחייבים לנהוג עם מערכת הביוב באופן זהיר ולא לזרוק למערכת הביוב מגבונים ואלמנטים אחרים אשר עשויים להביא לסתימה של המערכת.

8. אנו מבקשים לתת להסכמה תוקף של החלטה ולחייב בהתאם גם את הנתבעים שלא הגישו כתב הגנה ו/או לא התייצבו לדיון זה

8. חוות דעת המומחה ברגמן הוגשה לתיק ביום 14.12.15.

סיכום טענות הצדדים

סיכומי התובעת

9. התובעת טוענת כי בחצר דירתה שוחות ביוב מרכזיות אשר שקעו כתוצאה מהתקנה לקויה וגרמו להצפות דירתה בביוב. התובעת פנתה לנציגות, אשר אף הזמינה חוות דעת מקצועית מטעמה בה נקבע כי יש לשקם את מערכת הביוב. התובעת מימנה בעצמה עלויות תיקונים שונים לאור סירוב הנציגות לבצע תיקונים. הוצאות התובעת נבחנו על ידי שמאי מטעמה שחוות דעתו צורפה. חובת התשלום (על פי יחס שטח הרצפות) מוטלת על בעלי הדירות בכניסה על פי התקנון המוסכם של הבית ולפיכך לא נתבעו כל בעלי הדירות בבית. אין חובה על התובעת לתבוע את הקבלן וזכותה לפעול גם כנגד בעלי הדירות לחיובם בביצוע התיקונים הנדרשים. טענות לגרימת נזקים על ידי התובעת נדחו על ידי המומחה. התובעת מקבלת את קביעת המומחה בדבר ליקויים מבניים במערכת הביוב אך דוחה את קביעתו בדבר "אשם תורם" עקב ריצוף שוחת הביוב הדרומית – סתימות נגרמו ללא כל קשר לגישה או תחזוקה שוטפת אלא בשל הליקוי היסודי כשלעצמו. התובעת טוענת כי יש לקבל את קביעות המומחה לעניין העבודות הנדרשות במערכת הביוב ויש לקבוע לוחות זמנים, פיקוח, בדיקת ביצוע ונשיאה בעלויות, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות. נטען עוד כי יש לחייב את כל בעלי הדירות בעלות העבודות על פי חלקם היחסי ללא אשם תורם כזה או אחר. לעניין ההוצאות שנבחנו על ידי המומחה חולקת התובעת על קביעותיו לגבי ההוצאות הקשורות בפתיחת הסתימה בקו הביוב הדירתי ובנוגע לשכ"ט השמאי שנדרש בשל הנזקים בדירת התובעת. כן נתבקש חיוב הנתבעים בהוצאות התובעת בניהול ההליך.

סיכומי הנתבעים

10. הנתבעים 3 טוענים כי ביוב זורם גם בחצר דירתם בשל פיצוץ צנרת משותפת שגם גרם לנזקים לדירה. לטענתם יש לאמץ את קביעת המומחה לפיה האחריות מחולקת בין הקבלן לבין התובעת.

11. הנתבעים המיוצגים ע"י עו"ד יקותיאל טענו כי הם מקבלים את ממצאי המומחה ברגמן כי עיקר האחריות מוטלת על הקבלן ובהתאם יש לנקוט בהליכים כנגדו לצורך חיוב בביצוע העבודות כאשר על כל בעלי הדירות בכניסה לשאת בעלויות תביעה זו. התיקונים שביצעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/315/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

התובעת לא צלחו ובהתאם אין היא זכאית להשבת כספים ששולמו על ידה, בפרט כאשר לה גם אחריות בשיעור של 25% לנזקים למערכת הביוב.

12. הנתבעים 4 ו-5 לא הגישו כתב הגנה במועד ולא התייצבו לדיון שנערך ביום 25.05.15. ביום 21.01.16 הוגש "כתב הגנה" מטעמם מסגרתו טענו כי לא גרמו לכל נזק לרכוש המשותף וכי הם מבקשים ליישם את חוות דעת המומחה במלואה.

13. הנתבעים 6 ו-7 טוענים בסיכומיהם כי יש לדחות את התביעה מחמת העדר יריבות שעה שהיה מקום לנקוט בהליך כנגד הנציגות בלבד ולא כנגד בעלי הדירות. הנתבעת לא תבעה את הנציגות ולא דרשה כינוס אסיפה ומשכך אין בידה זכות לדרוש דבר מבעלי הדירות. עוד נטען כי אין קביעה חד משמעית כי שווחות הביוב הינן חלק מהרכוש המשותף וכי התובעת התרשלה בכך שלא נקטה בהליכים כנגד הקבלן, עוד במסגרת תקופת האחריות, וגרמה בכך לנזק לבעלי הדירות בשיעור אחריות הקבלן (75%). הנתבעים מכחישים את הסכומים הנתבעים והקשר שבין הוצאתם לבין תיקונים ברכוש המשותף ובכל מקרה טוענים הם כי יש להפחית את חלקה של הנתבעת באשם התורם כפי שקבע המומחה (25%). התובעת בעצמה מסתמכת על חוות דעת ברמן ולפיכך אין מקום לחייב את הנתבעים בכל תשלום בגין הוצאות המומחים מטעמה.

14. הנתבעים 11 ו-12 לא הגישו כתב הגנה במועד ולא התייצבו לדיון שנערך ביום 25.05.15. ביום 18.01.16 הוגש "כתב הגנה" מטעמם במסגרתו טענו כי אין להטיל עליהם אחריות לאור קביעות המומחה המדברות בעד עצמן ולפיהן גורמי האחריות הם 75% באחריות הקבלן ו-25% בשל ריצוף לא מקצועי בדירת התובעת.

15. הנתבעים 15 ו-16 לא הגישו כתב הגנה במועד ולא התייצבו לדיון שנערך ביום 25.05.15. ביום 03.01.16 הוגשה הודעה מטעמם לפיה הם מכרו את חלקם בנכס עוד בטרם זה נרשם כבית משותף ובהתאם נטען כי אין לחייבם בדבר.

16. הנתבעים 19 ו-20 לא הגישו כתב הגנה במועד ולא התייצבו לדיון שנערך ביום 25.05.15. ביום 24.01.16 הוגש סיכום טענות מטעם הנתבעים הנ"ל ממנו עולה כי לטענתם פעולות התובעת בחצר הם אלו אשר גרמו לנזקים הנטענים. עוד נטען כי הנתבעים לא חפרו בחצר ולא ביצעו כל בניה ובהתאם אין לחייבם בכל נזק.

17. בהתאם להסכם הפשרה, ולאור הטיעונים בכתבי הטענות של הנתבעים 4, 5, 11, 12, 15, 16, 19 ו-20, ניתן לראות בכתבי הטענות שהוגשו מטעמם "סיכום טענות" בהתאם להסכם הפשרה והחלטתי מיום 25.05.15.

18. על אף החלטותי מיום 25.05.15, 19.11.15 ומיום 11.01.16 לא הוגשו סיכומים מטעם הנתבעת 8 ובהתאם להוראות תקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 הובא התיק בפניי למתן פסק דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/315/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

דיון והכרעה

חוות דעת המומחה

19. כאמור, חוות דעת המומחה ברגמן הוגשה לתיק ביום 14.12.15.

מחוות הדעת עולה כי שוחרות הביוב, לרבות הצינורות, הונחו על גבי קרקע חרסית שאינה יציבה ומשנה את נפחה בהשפעת לחות ללא יציקת תשתית יציבה או עיגונים. מדובר בליקוי סמוי ומהותי בבנייה המהווה שיעור של 75% מגורם הנזק. המומחה קבע עוד כי יציקת משטח הבטון בחצר משפחת פואה לא תרמה לשקיעות מערכת הביוב ותוספת העומס זניחה (המשטח המרוצף אף צמצם חלחול וריסן את שקיעת הביוב). גם לא נמצאה כל אינדיקציה לנזק כלשהו עקב זריקת מגבונים. אולם, כן יש לייחס אשם תורם לתובעת בשיעור של 25% בשל איטום השוחה המשותפת, דבר שמנע תחזוקה ופתיחת סתימות ובהתאם שיבש גם את התיקונים וגרם להעצמת הנזקים.

המומחה קבע כי יש לבצע התקנה מחדש של מערכת הביוב בחצר דירת התובעת וזאת על גבי עיגון מאסיבי, בהנחיה ופיקוח של מהנדס מוסמך.

המומחה בחן את הוצאות התובעת וקבע כי הוצאות סבירות שהוציאה התובעת לאחזקת מערכת הביוב מסתכמות בסך של 9,936 ₪ (כולל מע"מ) על פי פירוט ספציפי שנכלל בחוות הדעת. לגבי הוצאות נוספות בסך של 6,270 ₪ לא מצא המומחה אינדיקציה לקשר של אלו לליקויים ברכוש המשותף בבית.

התיקונים הנדרשים וחלוקת האחריות

20. למעשה, הצדדים כולם, מאמצים את קביעות המומחה לעניין העבודות שיש לבצע במערכת הביוב לשם ביצוע התיקונים הנדרשים (סעיף 1 להסכם הפשרה). ויודגש, בכל כתבי הטענות לא הועלתה, ולו טענה אחת, כנגד מסקנותיו המקצועיות של המומחה בדבר התיקונים הנדרשים במערכת הביוב (סעיף 8 לחוות הדעת).

21. המחלוקת היחידה שבין הצדדים בנוגע לעבודות הנדרשות במערכת הביוב הינה ביחס להיקף האחריות המוטל על מי מבעלי הדירות, ובכלל האמור, אחריות הקבלן (סעיף 2 להסכם הפשרה).

22. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לקבל את קביעת המומחה בדבר היקף האחריות של הצדדים.

23. ראשית, לא עלה בידי התובעת לקעקע את מסקנתו של המומחה בדבר "אשם תורם" שלה למצב מערכת הביוב - אין מחלוקת כי ריצוף חצר דירת התובעת אטם שוחת ביוב שנותרה סמויה וחסומה. בגדר סמכותו המקצועית של המומחה היתה הקביעה מהי המשמעות של אותה אטימה (כפי שגם הובהר במפורש במסגרת סעיף 2 להסכם הפשרה). המומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/315/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מבהיר במפורש בחוות דעתו - "מתברר שהשוחה הראשונה היתה סמויה וחסומה והונח עליה ריצוף, כל שלא ניתן היה להבחין בה או לבצע בה פעולות תחזוקה. אין ספק שמצב זה גרם לסתימות מיותרות ומנע גישה ופתיחתם" (סעיף 4.1.3 לחוות הדעת) (ההדגשה שלי, א.ס.). מדובר בקביעה ברורה וחד משמעית של המומחה, ובלשונו - "אין ספק". ויודגש, קביעת המומחה כאמור הינה כי איטום זה גרם לסתימות מיותרות ומנע גישה לטיפול ללא כל קשר לקביעתו המקבילה בדבר ליקוי מבני יסודי.

התובעת גם איננה מעלה כל נימוק מדוע אין לקבל את שיעור החלוקה שהציע המומחה וממילא לא מציעה כל שיעור חלוקה שונה (25% מול 75%).

24. שנית, טענות הנתבעים כי ביצוע העבודות בחצר על ידי התובעת (יציקה וריצוף) תרמו לנזקים נדחו באופן מפורש על ידי המומחה ולמעשה עבודות אלו אף סייעו לצמצם את היקף חלחול הלחות ובהתאם את היקף הנזקים (סעיף 7.2 לחוות הדעת).

25. שלישית, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים לפיה את "אחריות הקבלן" שנקבע בחוות הדעת אין להטיל עליהם - מחוות הדעת עולה כי מערכת הביוב בבית, מערכת המהווה רכוש משותף, לקויה באופן יסודי ומחייבת תיקון ועל כך אין מחלוקת בין הצדדים. לבעלי הדירות בבית החובה לפעול לתחזוקה תקינה של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. לבעל דירה הזכות לדרוש תיקון ברכוש המשותף אשר גורם נזק לדירתו (סעיף 3(א) לתקנון המצוי החל על הבית דנן לאור הוראות סעיף 4 לתקנון המוסכם). העובדה כי מדובר בפגם יסודי בבנייה ותיתכן גם אחריות של הקבלן הבונה (ודאי כאשר על פי המומחה מדובר בפגם נסתר) אין בה לשלול את זכותו של בעל דירה לדרוש תיקון כאמור או את חובתם של בעלי הדירות לבצע את התיקון הנדרש. ברור כי נשמרת זכותם של בעלי הדירות לפעול מול הקבלן ככל שימצאו לנכון. אולם, אין בכך די כדי לעכב ביצוע תיקונים נדרשים, בפרט כאשר אלו גורמים לנזקים והצפות ביוב בדירות בבית, וודאי שלא להתנות את התיקונים בתוצאות ההליכים כנגד הקבלן (ר' בהקשר זה גם בתיק 386/12 (מפקח ת"א) נציגות הבית המשותף רחוב מיכה 7 תל אביב נ' זאב אורי גולדשמיט (פורסם באתר משרד המשפטים)).

26. רביעית, אין בידי לקבל את טענות הנתבעים לפיהן כל בעלי הדירות בבית אחראים לביצוע התשלום או לתיקון הליקויים במערכת הביוב. על פי מסמכי רישום הבית המשותף החילו בעלי הדירות על הבית דנן את הוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין ובהתאם קבעו כי לכל אחת משלוש הכניסות בבית תבחר נציגות אשר תפעל לטפל ברכוש המשותף שבתחום הכניסה ובכלל האמור בעלי הדירות שבכל כניסה יישאו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בכניסה על פי יחס שטחי הדירות שבאותה כניסה (סעיף 2 לתקנון המוסכם). שעה שעסקינן בליקויים במערכת הביוב של כניסה ג' בלבד (ולא הועלתה כל טענה עובדתית או מסקנה אחרת, גם לא מחוות דעת המומחה) הרי שהצדדים להליך זה הינם הצדדים הרלבנטיים היחידים לניהול ההליך ועליהם בלבד מוטלת האחריות לביצוע התיקונים. בהקשר זה גם לא הוצג בפני כל ביסוס עובדתי או משפטי לטענה כי יש לערוך הבחנה כלשהי בין שני ה"אגפים" בכניסה ג'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/315/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

27. לאור האמור הרי שהאחריות לביצוע העבודות לתיקון מערכת הביוב על פי קביעת המומחה תחול על הצדדים כלהלן: התובעת תישא בעלות 25% מהעבודות כאשר ביתר העלויות יישאו התובעת והנתבעים על פי חלקם היחסי כפי שנקבע בסעיף 9.5.2. לתקנון המוסכם וכפי שיפורט להלן. ויודגש, העובדה כי נקבע "אשם תורם" לתובעת אין בה לשלול את חובתה להשתתף בחלקה היחסי גם באחריות המוטלת על בעלי הדירות בגין חובת התחזוקה של הרכוש המשותף בבית.

התובענה הכספית

28. גם בהקשר זה אין לי אלא לקבל את קביעת המומחה.

29. ראשית, אין כל התייחסות מפורטת בסיכומי הנתבעים לרכיבי הסעד הכספי. כל שנטען הוא בנוגע לחלוקת האחריות ובנוגע לזו כבר דנו לעיל, והדברים יפים גם לעניין הסעד הכספי.

30. שנית, התייחסות הנתבעים המיוצגים ע"י עו"ד יקותיאל הינה לשאלת עצם החיוב. דא עקא, ההוצאות שאושרו על ידי המומחה, כפי שיפורט להלן, עניינן בפעולות מקצועיות נדרשות אשר המומחה אישר אותן כסבירות ונדרשות בנוגע למערכת הביוב.

ניתוח שביצע המומחה בחוות דעתו להוצאות השונות שהוציאה התובעת הגיוני ומקובל ומצוי בתחום האחריות המקצועית שהובאה להכרעתו על פי הסכמת הצדדים (סעיף 2 להסכם הפשרה). כך, בנוגע להוצאות הקשורות באופן ישיר לשוחות הביוב בחצר – חפירות, פירוקים ותיקונים (סעיפים 9.5.1 ו-9.5.2) לגביהן קבע המומחה במפורש כי הינן פעולות "שנדרשו". כך בנוגע לתיקון צינור מי גשמים משותף (סעיף 9.5.4). כך עבור ניקוי בורות ביוב משותפים (סעיפים 9.5.6, 9.5.10 ו-9.5.11). בנוגע לכל ההוצאות שאושרו קבע המומחה כי הן גם סבירות (ר' סיפא לסעיף 9).

בנסיבות אלו דרישת ההחזר ממלאת אחר התנאים הקבועים בפסיקה (ר' הלכת היסוד בע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3) 418 (להלן: "הלכת רוס")).

31. שלישית, במסגרת סיכומיה מעלה התובעת טענות כנגד 3 קבלות שלא אושרו על ידי המומחה. אין בידי לקבל טענותיה בנוגע לקבלות אלו – קבלה בסעיף 9.5.3 עניינה בפתיחת סתימה בקו דירתי. צודק המומחה כי אין הכרח לקיומו של קשר בין הליקוי במערכת הביוב לסתימה במערכת הדירתי. כנ"ל אמורים הדברים בנוגע לקבלה בסעיף 9.5.13 העוסקת, גם היא, בפתיחת סתימה בצנרת דירתי.

ויודגש, אין כל הסבר מקצועי כיצד סתימה במערכת הביוב המרכזית יכולה לגרום לסתימה אשר פתיחתה נדרשת בצנרת הפרטית (וגם המומחה אינו מוצא קשר שכזה).

בכל הקשור לקבלה בסעיף 9.5.9 עניינה בהוצאה הקשורה בניהול ההליך (כפי שעולה גם מסיכומי התובעת בסעיף 7.21) ואלו ידונו במסגרת פסיקת ההוצאות להלן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/315/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מכל מקום, שלוש ההוצאות האמורות אינן ממלאות אחר התנאים הקבועים בהלכת רוס לקביעת זכויות התובעת להשבה.

32. לאור האמור הרי שהוצאות התובעת בגין עבודות ברכוש המשותף מסתכמות בסך של 9,936 ₪ על פי אישור המומחה.

חלוקת תשלום הנזקים והשתתפות בעלות כיצוע התיקונים

33. כאמור בסעיף 27 לעיל התובעת תישא ב- 25% מעלות התיקונים הנדרשים ובהתאם גם ב- 25% מעלות הנזקים בתביעה הכספית.

34. יתרת ההשתתפות בשתי עילות התביעה (75%) תשולם על ידי כל בעלי הדירות בכניסה (כולל התובעת) על פי חלקם היחסי בהתאם להוראות התקנון המוסכם. על פי מסמכי רישום הבית המשותף סך שטח הדירות בכניסה ג' הינו 1,383.8 מ"ר ולפיכך חלקה של כל תת חלקה בתשלום (הוצאות התיקון ובתביעה הכספית) הינו כלהלן:

תת חלקה 27 – 6.23% (114.9/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 28 – 6.23% (114.9/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 29 – 6.33% (116.7/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 30 – 6.33% (116.7/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 31 – 6.23% (114.9/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 32 – 6.23% (114.9/1383.8 כפול 75%) בצירוף 25% בגין אחריות תורמת ובסה"כ – 31.23%
תת חלקה 33 – 6.33% (116.7/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 34 – 6.33% (116.7/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 35 – 6.20% (114.4/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 36 – 6.20% (114.4/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 37 – 6.20% (114.3/1383.8 כפול 75%)
תת חלקה 38 – 6.20% (114.3/1383.8 כפול 75%)

35. לפני סיום נכון יהיה להתייחס לעוד שתי טענות פרטניות שהעלו נתבעים שונים בהליך זה.

36. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים 15 ו- 16 למחיקת התביעה כנגדם.

ראשית, הנתבעים הנ"ל לא הגישו כתב הגנה במועד ולא התייצבו לדיון שנקבע כאמור. די בכך כדי להביא לקבלת התביעה כנגדם על פי התקנות (בכפוף לקביעות בפסק דין זה על פי הסכם הפרשה).

שנית, כתב הטענות שהוגש מטעמם (רק ביום 03.01.16 וללא בקשה וממילא קבלת רשות) אינו כולל כל אסכמת או ראיה לטענתם בדבר מכירת זכותם בנכס. הנתבעים גם אינם מפרטים כלל מיהו בעל הזכויות בנכס או למי מכרו את זכויותיהם. אין הנתבעים יכולים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/315/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

לפטור עצמם מחבות מבלי שהם מפרטים מיהו בעל הזכויות "הנכון" לשיטתם. מדובר בהתנהלות בחוסר תום לב שדי בה להביא לדחיית טענתם.

שלישית, מנסח הרישום שצורף לכתב התביעה עולה כי לטובת הנתבעים 15 ו-16 רשומה עדיין הערת אזהרה "בגין הסכם". אם, כטענת הנתבעים הנ"ל, נמכרה זכותם, לא ברור מדוע עודנה רשומה הערת האזהרה לטובתם משך עשור שנים. זאת ועוד. בנסיבות בהן רשומה לטובת הנתבעים הערת אזהרה "בגין הסכם" משך שנים (לפחות מאז שנת 2010 בעת רישום הבית המשותף) ניתן לראות אותם כ"מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה" בהתאם להוראות סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין.

רביעית, ברי כי אין באמור בפסק דין זה לגרוע בדבר ממערכת היחסים שבין הנתבעים 15 ו-16 לרוכש הזכויות מהם, ככל שמכירה כזו אכן קיימת. אולם, לא ניתן להעמיס על כתפי התובעת את הנטל הקשור בסכסוך זה.

37. טענות הנתבעים 3 בדבר נזקים לדירתם, ככל שלא יפתרו במסגרת העבודות אשר נקבעו על ידי המומחה בהליך זה, צריכות להתברר בהתדיינות מול בעלי הדירות ובהעדר הסכמה בנקיטת הליך פרטני. ככל שישנו ליקוי נוסף מוטב יעשו בעלי הדירות ויסדירו תיקונו ביחד עם ביצוע העבודות האחרות במערכת הביוב על פי פסק דין זה, על פי החלוקה בהתאם להוראות התקנון וכפי שנקבעה לעיל.

סיכום

38. לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

38.1. אני מחייב את בעלי הדירות בכניסה ג' בבית ברחוב שחראי 5 ירושלים לבצע עבודות לתיקון מערכת הביוב כמפורט בסעיף 8 לחוות דעת ברגמן, לרבות, ביצוע העבודות, הפיקוח והבדיקות המפורטות בחוות הדעת (למעט חלוקת התשלום אליה אתייחס להלן).

38.2. לשם ביצוע העבודות תכנס בתוך 30 יום מהיום אסיפה כללית של בעלי הדירות בכניסה אליה יהיה רשאי כל בעל דירה להביא הצעת מחיר מטעמו לקבלן מבצע ולמהנדס מוסמך למטרת הנחיה, ליווי ופיקוח. העבודות יבוצעו על ידי קבלן ובליוי מהנדס כאמור שיבחרו על ידי רוב בעלי דירות באסיפה הכללית.

38.3. בעלות ביצוע העבודות יישאו בעלי הדירות כמפורט בסעיף 34 לעיל.

38.4. העבודות יבוצעו ויושלמו בתוך 90 יום מהיום.

38.5. מי מהצדדים שלא יישא בתשלום חלקו כאמור לעיל יהיה רשאי הצד האחר לשלם את חלקו בעלות העבודות ואותו צד שלא נשא בתשלום ישיב לצד האחר את



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/315/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הוצאותיו בתוך 7 ימים מהמצאת חשבונית מס בגין ביצוע תשלום חלקו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום ועד למועד ההחזר בפועל.

38.6. הצדדים ישתפו פעולה ויאפשרו גישה לדירותיהם, לרבות, להצמדות השונות ולכל חלק ברכוש המשותף לשם ביצוע העבודות, לרבות הליווי, הפיקוח והבדיקה.

39. התביעה הכספית מתקבלת בחלקה כלהלן:

- 39.1. אני מחייב את הנתבעים 1-2 לשלם לתובעת סך של 619 ₪ (6.23% מ 9,936 ₪).
- 39.2. אני מחייב את הנתבע 3 לשלם לתובעת סך של 619 ₪ (6.23% מ 9,936 ₪).
- 39.3. אני מחייב את הנתבעים 4-5 לשלם לתובעת סך של 629 ₪ (6.33% מ 9,936 ₪).
- 39.4. אני מחייב את הנתבעים 6-7 לשלם לתובעת סך של 629 ₪ (6.33% מ 9,936 ₪).
- 39.5. אני מחייב את הנתבעת 8 לשלם לתובעת סך של 619 ₪ (6.23% מ 9,936 ₪).
- 39.6. אני מחייב את הנתבעים 9-10 לשלם לתובעת סך של 629 ₪ (6.33% מ 9,936 ₪).
- 39.7. אני מחייב את הנתבעים 11-12 לשלם לתובעת סך של 629 ₪ (6.33% מ 9,936 ₪).
- 39.8. אני מחייב את הנתבעים 13-14 לשלם לתובעת סך של 616 ₪ (6.20% מ 9,936 ₪).
- 39.9. אני מחייב את הנתבעים 15-16 לשלם לתובעת סך של 616 ₪ (6.20% מ 9,936 ₪).
- 39.10. אני מחייב את הנתבעים 17-18 לשלם לתובעת סך של 616 ₪ (6.20% מ 9,936 ₪).
- 39.11. אני מחייב את הנתבעים 19-20 לשלם לתובעת סך של 616 ₪ (6.20% מ 9,936 ₪).
- 39.12. הסכומים האמורים ישולמו לתובעת בתוך 7 ימים מקבלת פסק הדין שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

40. לאור תוצאות ההליך – קבלת התביעה בחלקה, בהתחשב בהתנהלות הדיונית של הצדדים, בהוצאות שהוטלו על כל צד ובחלוקת האחריות שנקבעה בפסק דין זה לעיל, אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך (לרבות עלות המומחים של כל צד).

41. על אף האמור לעיל, בכל הקשור לאגרת התביעה והוצאות המומחה ברגמן אני מוצא לנכון לקבוע כי הצדדים יישאו בעלויות אלו על פי חלקם בעלות העבודות כמפורט לעיל.

42. על פי המסמכים שצורפו עולה כי סך התשלום למומחה בצירוף אגרת תביעה עמדו על סך של 14,817 ₪. לפיכך, לאחר קיזוז הסכומים ששולמו על ידי הנתבעים ישירות למומחה, אני מורה כלהלן:

- 42.1. הנתבעים 1 ו-2 ישיבו לתובעת סך כולל של 283 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור.
- 42.2. הנתבע 3 ישיב לתובעת סך של 283 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור.
- 42.3. הנתבעים 4 ו-5 ישיבו לתובעת סך של 298 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור.
- 42.4. הנתבעים 6 ו-7 ישיבו לתובעת סך של 298 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור.
- 42.5. הנתבעת 8 תשיב לתובעת סך של 283 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/315/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

- 42.6. הנתבעים 9 ו-10 ישיבו לתובעת סך של 298 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור.
- 42.7. הנתבעים 11 ו-12 ישיבו לתובעת סך של 298 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור.
- 42.8. הנתבעים 13 ו-14 ישיבו לתובעת סך של 279 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור.
- 42.9. הנתבעים 15 ו-16 ישיבו לתובעת סך של 279 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור ובנוסף את חלקם בעלות המומחה ששולם על ידי התובעת ישירות בסך של 640 ₪ - סך הכל לתשלום 919 ₪.
- 42.10. הנתבעים 17 ו-18 ישיבו לתובעת סך של 279 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור.
- 42.11. הנתבעים 19 ו-20 ישיבו לתובעת סך של 279 ₪ בגין החזר ההוצאות כאמור ובנוסף את חלקם בעלות המומחה ששולם על ידי התובעת ישירות בסך של 640 ₪ - סך הכל לתשלום 919 ₪.
- 42.12. הסכומים האמורים ישולמו לתובעת בתוך 7 ימים מקבלת פסק הדין שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ט שבט תשע"ו, 08 פברואר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין